



NASIHAH BINTI BANI

lwn

**SITI HAIDA BINTI MOHAMAD ALI (RESPONDEN 1)
KHAIRUL SALLEHUDDIN BIN KHAIRUDDIN (RESPONDEN 2)
KHAIRUL AMIR HISHAMMUDDIN (RESPONDEN 3)
SITI NAJWA FARHANA KHAIRUDDIN (RESPONDEN 4)
NUR KHAIRUNISHA KHAIRUDDIN (RESPONDEN 5)
NUR QHAISARA KHAIRUDDIN (RESPONDEN 6)
NUURKHAALISA KHAIRUDDIN (RESPONDEN 7)
ACHIK BINTI HAJI TA'AT (RESPONDEN 8)**

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

30 Ogos 2021 / 21 Muharam 1443H

Kes Semakan No. 10000-003-0074-2021

(Permohonan Semakan Terhadap Keputusan Permohonan Mencelah Sebagai Pihak-Pihak Dalam Kes Harta sepencarian)

Peguam Syarie Pemohon: Ahmad Fuad Syafwan Bin Mohamad Amin daripada Tetuan Nooraizan & Partners

PERMOHONAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 14 Mei 2021 bagi menyemak keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 14 April 2021 dalam kes Permohonan No. 10100-041-0192-2020.

2) Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut:

2.1 Mahkamah Rayuan Syariah membatalkan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang memutuskan bahawa:

- i) Mahkamah meluluskan permohonan untuk mencelah berdasarkan Seksyen 19 dan Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii) Mahkamah meluluskan permohonan Responden 1 untuk dimasukkan sebagai Defendan Kelapan bagi Kes Induk Saman No. 10100-017-0270-2019.
- iii) Mahkamah memerintahkan Pemohon untuk menamakan Responden 1 sebagai Defendan dalam Kes Induk Saman No. 10100-017-0270-2019.
- iv) Mahkamah membenarkan satu pindaan dibuat terhadap Pernyataan Tuntutan bagi Kes Induk Saman No. 10100-017-0270-2019 dengan memasukkan Responden 1 sebagai Defendan Kelapan.

2.2 Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan bahawa kes tuntutan harta sepencarian hendaklah diteruskan dengan prosiding perbicaraan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

FAKTA KES

3) Pemohon adalah ibu kandung kepada Responden 2, 3 dan 4. Pemohon telah berkahwin dengan Khairuddin Bin Mahat pada 25 Jun 2011.

- 4) Responden 1 adalah ibu kandung kepada Responden 5, 6 dan 7. Responden 1 telah berkahwin dengan Khairuddin Bin Mahat pada 27 Jun 1987 dan kemudiannya bercerai pada 15 Mei 2008.
- 5) Khairuddin Bin Mahat telah meninggal dunia pada 30 September 2018. Responden 8 adalah ibu kandung kepada Khairuddin Bin Mahat.
- 6) Responden 1 telah memfailkan tuntutan harta sepencarian pada 27 Februari 2019 dalam satu tindakan Saman No. 10100-017-0270-2019.
- 7) Responden 1 mendakwa bahawa telah tidak dinamakan sebagai pihak-pihak dalam tuntutan harta sepencarian tersebut sedangkan beliau mempunyai hak dan kepentingan terhadap harta sepencarian tersebut.
- 8) Pemohon pula mendakwa bahawa telah ada permohonan yang hampir sama telah dibuat oleh anak Responden 1 yang bernama Khairul Sallehuddin Bin Khairuddin (Responden 2) dalam Kes No. 10100-041-0654-2019. Kes tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah pada 24 Oktober 2019 dengan menolak permohonan bantahan awal anak Responden 1 dan meluluskan penambahan pihak-pihak iaitu Achik Binti Haji Taat. Dalam permohonan tersebut Responden 2 telah memohon supaya rumah tersebut tidak diisytiharkan sebagai harta sepencarian antara Pemohon dan Allahyarham kerana ia merupakan harta spencarian antara ibunya iaitu Responden 1 dengan Allahyarham. Permohonan bantahan tersebut telah ditolak oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dengan kos RM1500.00. Dalam memutuskan kes tersebut YA Hakim Bicara antara lain dalam ulasannya menyatakan bahawa ibu Responden 2 tidak berhak terhadap rumah tersebut kerana selepas perceraian dan

sehinggalah Allahyarham meninggal dunia iaitu kira-kira 10 tahun, Responden 1 tidak mengemukakan tuntutan harta sepencarian terhadap rumah tersebut.

9) Pemohon juga membantah Responden 1 dinamakan pihak-pihak kerana berpendapat Responden 1 bukan ahli waris Allahyarham kerana telah bercerai pada 15 Mei 2008 dan rumah tersebut hanya didaftarkan atas nama Allahyarham.

10) Pemohon memfailkan permohonan ini atas alasan terdapat kekhilafan undang-undang dan kecacatan prosiding seperti berikut:

10.1 Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut dalam keadaan tergesa-gesa. Ini kerana keputusan tersebut telah dibuat berdasarkan afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan tanpa Afidavit Balasan serta hujah bertulis pihak-pihak. Kes tersebut juga hanya didengar dua kali sebutan sahaja. Selain daripada itu penyampaian Notis Permohonan kes tersebut juga belum diserahkan kepada Responden 7.

10.2 Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang apabila tidak mengaplikasikan dengan sewajarnya Seksyen 122(5) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam yang memperuntukkan bahawa aset yang boleh dirujuk dalam tuntutan harta sepencarian adalah aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.

10.3 Pemohon telah berkahwin dengan Allahyarham selama lebih kurang tujuh tahun dan telah dengan penuh setia menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu yang baik kepada Allahyarham dan anak-anak. Selama dalam tempoh perkahwinan tersebut, Pemohon juga telah

memberi sumbangan secara langsung dan tidak langsung terhadap segala aset yang dinyatakan dalam kes induk Saman No. 10100-107-0270-2019.

- 10.4 Responden 1 mempunyai pengetahuan penuh tentang adanya kes induk yang telah difailkan oleh Pemohon pada 27 Februari 2019, menerusi anak-anak Responden 1 yang menjadi Defendan 2, 3 dan 4 di dalam kes induk. Namun demikian, baru sekarang iaitu setelah hampir dua tahun kes induk berjalan, Responden 1 membuat permohonan untuk memasukkan nama Responden 1 dalam kes induk.
- 10.5 Perintah Hakim Bicara agar saya memmbuat pindaan terhadap Pernyataan Tuntutan bagi kes induk akan melambatkan prosiding kes memandangkan kes induk tersebut telah pun berjalan sejak ia difailkan pada tahun 2019 dan ketika ini kes induk tersebut telah berjalan sehingga ke peringkat perbicaraan.
- 10.6 Jika Mahkamah meluluskan permohonan celahan tersebut, maka pihak Responden mempunyai hak untuk memfailkan Tuntutan Balas dan menyebabkan semua dokumen berkaitan kes induk perlu dipinda semula. Hal ini akan melibatkan kos dan masa. Sekiranya Mahkamah menerima permohonan Responden 1 yang menyatakan Responden 1 mempunyai hak terhadap harta sepencarian tersebut, maka Responden 1 perlu memfailkan tuntutan secara berasingan dan bukanlah menjadi Defendan dalam kes induk.
- 10.7 YA Hakim Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan Responden 2 di dalam Permohonan Interlokutori No. 10100-041-0654-2019 yang menyatakan bahawa Pemohon tidak berhak terhadap rumah tersebut dan mengisytiharkan rumah tersebut bukan harta sepencarian di antara

Pemohon dan Allahyarham serta membuat pindaan di dalam Pernyataan Tuntutan kes induk.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

11) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

12) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)*) telah menetapkan kriteria-kriteria bagi kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor). Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui beberapa kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah

Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

13) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

14) Kami telah meneliti alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon, kami mendapati permohonan Pemohon adalah melibatkan persoalan tatacara penamaan pihak-pihak yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara dan keputusan tersebut bukanlah suatu keputusan yang telah muktamad kerana pihak-pihak masih lagi berpeluang membuat pembelaan dalam kes induk. Oleh yang demikian kami bersetuju bahawa kami wajar menggunakan kuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Untuk tujuan tersebut maka Kami telah memanggil dan meneliti rekod kes Permohonan No. 10100-041-0192-2020.

15) Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami berpuas hati mendapati bahawa Responden 1 mempunyai lucas standi bagi mencelah dalam kes induk harta sepencarian berdasarkan fakta bahawa rumah yang menjadi pertikaian dalam kes induk tersebut telah dibeli pada 4 Oktober 1996 iaitu dalam tempoh perkahwinan

antara Responden 1 dengan Allahyarham Khairuddin Bin Mahat yang mana mereka telah berkahwin pada 27 Jun 1987 dan kemudiannya bercerai pada 15 Mei 2008.

16) Seterusnya kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 18 dan Seksyen 19 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan percantuman dan perubahan pihak di Mahkamah.

Seksyen 18. Percantuman pihak

(1) Dua orang atau lebih boleh dicantumkan sekali dalam satu tindakan sebagai plaintif atau defendan dengan kebenaran Mahkamah atau jika—

(a) tindakan-tindakan yang berasingan dibawa oleh atau terhadap setiap seorang daripada mereka, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan persoalan undang-undang atau fakta yang sama akan timbul dalam kesemua tindakan itu; dan

(b) segala hak untuk mendapatkan relief yang dituntut dalam tindakan itu, sama ada hak-hak itu bersesama, berasingan atau sebagai pilihan, adalah berkenaan dengan atau timbul daripada transaksi atau siri transaksi yang sama.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), jika Mahkamah mendapati bahawa apa-apa percantuman boleh menyulitkan mana-mana defendan atau melengahkan perbicaraan atau selainnya menyusahkan, Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan defendan, memerintahkan supaya diadakan perbicaraan berasingan atau membuat apa-apa perintah lain yang difikirkannya patut.

(3) Penghakiman boleh diberi tanpa apa-apa pindaan kepada mana-mana plaintif bagi relief yang dia berhak mendapatnya, atau terhadap seorang defendan atau terhadap mana-mana seorang defendan atau lebih yang didapati bertanggung mengikut tanggungan mereka masing-masing.

Seksyen 19. Perubahan pihak

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak pada mana-mana peringkat prosiding, membatalkan, menggantikan atau menambahkan mana-mana pihak mengikut apa-apa cara dan atas apa-apa terma yang adil dan patut.

(2) Tiada seorang pun boleh dijadikan plaintif tanpa persetujuannya atau, jika dia orang tak berkeupayaan, tanpa persetujuan wakilnya yang hendaklah ditandakan secara bertulis atau mengikut apa-apa cara lain yang dibenarkan

17) Berdasarkan kedua-dua peruntukan tersebut kami berpendapat Mahkamah boleh pada mana-mana peringkat prosiding menambah mana-mana pihak yang mempunyai *locus standi* atau kepentingan dalam sesuatu kes dan percantuman pihak-pihak juga boleh dibuat apabila melibatkan persoalan undang-undang dan fakta yang sama dalam sesuatu tindakan. Dalam konteks permohonan ini kami mendapati bahawa fakta dan isu yang menjadi pertikaian adalah melibatkan fakta dan isu yang sama dalam tuntutan harta sepencarian. Oleh itu penambahan dan percantuman pihak-pihak adalah wajar dibenarkan.

18) Seterusnya berkaitan dengan permohonan Pemohon agar kes induk harta sepencarian diteruskan prosiding perbicaraan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain pula kami mendapati permohonan tersebut sewajarnya dipohon di hadapan YA Hakim Bicara berdasarkan peruntukan Seksyen 89 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Pemindahan prosiding ke suatu Mahkamah yang lain

(1) Jika Hakim mana-mana Mahkamah berpuas hati bahawa mana-mana prosiding di dalam Mahkamah itu boleh dengan lebih senang atau adil dibicarakan di dalam suatu Mahkamah yang lain, maka dia boleh memerintahkan supaya prosiding itu dipindahkan ke Mahkamah yang lain

19) Untuk memutuskan dakwaan Pemohon sebagaimana dinyatakan pada **Perenggan 8 dan 9 di atas**, Kami telah meneliti kandungan perintah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Permohonan No. 10100-041-0654-2019 dan kami mendapati tidak ada terma yang menyatakan bahawa Responden 1 tidak boleh menuntut rumah yang menjadi pertikaian tersebut sebagai harta sepencarian, walaupun telah berlalu tempoh 10 tahun. Dalam perintah tersebut, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah hanya menolak Permohonan Bantahan Awal yang melibatkan **Perenggan i, ii, iii dan v** sahaja manakala **Perenggan iv** diluluskan iaitu:

- “i. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan permohonan bantahan awal Pemohon berdasarkan peruntukan Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengisytiharkan sebuah rumah dan tanah di Lot 22208, Plot No. 12, Blok No. 1, Mukim dan Daerah Klang, Negeri Selangor Darul Ehsan yang beralamat di Nno. 23, Jalan Pikolo 33/4, Taman Alam Indah, Seksyen 33, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan (selepas ini disebut sebagai rumah tersebut) bukan harta sepencarian antara Plaintiff dan Allahyarham Khairuddin Bin Mahat (No. K/P:621027-71-5295) sebagaimana yang dituntut dalam kes Saman No. 10100-017-0270-2019.*
- iii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan agar Responden 1 membuat pindaan yang sewajarnya kepada Pernyataan Tuntutan dengan mengeluarkan rumah Lot 22208, Plot No. 12, Blok No. 1, Mukim dan Daerah Klang, Negeri Selangor Darul Ehsan yang beralamat di Nno. 23, Jalan Pikolo 33/4, Taman Alam Indah, Seksyen 33, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan sebagai tuntutan harta sepencarian.*

- iv. *Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan Responden 1 menamakan ibu kandung Allahyarham yang bernama Puan Achik Binti Haji Ta'at sebagai pihak-pihak di dalam tuntutan harta sepencarian kes Saman No. 10100-017-0270-2019 berdasarkan peruntukan Seksyen 19(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- v. *Mahkamah meluluskan permohonan bantahan awal Pemohon dengan keseluruhan kos bagi prosiding ini ditanggung oleh Responden 1."*

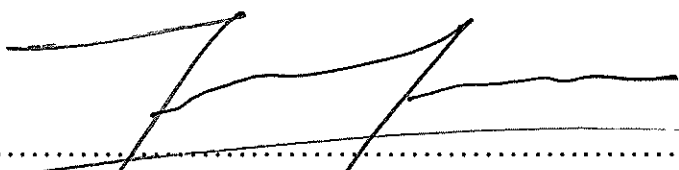
20) Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila membenarkan permohonan Responden 1 dinamakan sebagai Defendan Kelapan dalam tuntutan kes induk harta sepencarian.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon dan menjalankan semakan terhadap rekod dalam fail kes Permohonan No. 10100-041-0192-2020, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

- 1) Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor